



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0053962-51.2016.4.02.5151/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
REQUERENTE: MAURA CORTAZ VIEIRA
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, em face de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, que deu provimento ao recurso do INSS sob o fundamento de que: *se o tempo que a autora laborou como servidora pública perante o Estado do Rio de Janeiro não está mais sendo aproveitado, em razão da cassação da aposentadoria, não há como aproveitar este mesmo tempo em regime diverso, com base na contagem recíproca.*

Nas razões de recurso, a parte recorrente alega que o entendimento adotado não se aplica no presente caso, posto que o julgado da Turma Recursal de Sergipe e a jurisprudência dominante do STJ: *posuem entendimento contrário à tese jurídica firmada no acórdão recorrido, no sentido de que o simples fato do servidor ser demitido por cometimento de falta grave não impossibilita a contagem de tempo laborado para a administração pública, sob pena de gerar enriquecimento sem causa por parte do ente público. Ou seja, nada obsta que o tempo de contribuição do servidor para o Regime Próprio possa ser utilizado para eventual concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, mediante a contagem recíproca autorizada no artigo 201, §9º, da CRFB/88.*

O incidente foi admitido na origem e pela Presidência desta TNU.

Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação.

VOTO

Passa-se ao exame de admissibilidade do incidente.

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente reside no pedido de uniformização sobre a possibilidade de aproveitamento do tempo de contribuição para concessão de aposentadoria no RGPS, em razão da cassação de aposentadoria no RPPS por falta grave.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização no seguinte modo:

(...)

Percebe-se, da análise dos dispositivos legais supratranscritos, que a autora cometeu faltas consideradas graves, cuja sanção aplicada foi a cassação de sua aposentadoria.

Nesta linha, deve-se ressaltar que o objeto da presente demanda não é a

verificação da legalidade do processo administrativo que culminou com a aplicação da sanção de cassação da aposentadoria da parte autora, mas sim a verificação da possibilidade de o servidor que teve sua aposentadoria pelo RPPS cassada, aproveitar o tempo de serviço para fins de nova aposentadoria, desta vez pelo RGPS, com base na contagem recíproca.

Vejamos o que dispõe o art. 201, § 9º da CF/88, in verbis:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

(...)

Por sua vez, regulamentando a previsão constitucional, o art. 96 da Lei nº 8.213/91 prevê:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais; II - é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes;

III - não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

Interpretando unicamente a legislação previdenciária, como fez a recorrida em suas contrarrazões, a conclusão a que se chega é que, de fato, inexistente norma proibitiva na contagem recíproca dos tempos trabalhados no RPPS e RGPS.

Contudo, devemos fazer uma interpretação sistemática de todo o ordenamento jurídico, utilizando-se das demais leis e princípios que regem as relações jurídicas para dirimir eventuais conflitos que surgem, como no caso em tela.

Neste diapasão, observa-se que no Regime Geral da Previdência Social, a relação estabelecida entre empregado e empregador é totalmente distinta da relação estabelecida entre a Autarquia Previdenciária e o segurado. Assim, eventuais faltas graves cometidas no ambiente de trabalho, que possam até levar à demissão por justa causa, não afetam os direitos previdenciários do segurado.

Por outro lado, no RPPS, a relação com o servidor é estabelecida em razão de um vínculo direto com a administração pública, no qual os atos praticados no exercício do cargo refletem, diretamente, na relação previdenciária do servidor com a administração.

Um exemplo é o próprio objeto da presente demanda, no qual a autora teve sua aposentadoria cassada em razão de fatos praticados antes da concessão do próprio benefício.

Assim, percebe-se que no RPPS, o servidor tem apenas uma expectativa de direito em receber futuro benefício previdenciário, caso observe todas as exigências legais para tal hipótese. Dentre estas exigências, encontra-se a necessidade do servidor manter uma conduta proba, não incorrendo em faltas que possam ocasionar a sua demissão ou a cassação de sua aposentadoria, conforme previsto em lei.

O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou sobre a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, conforme os seguintes arestos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: IMPROCEDÊNCIA. Lei 8.112/90. I.- Processo administrativo disciplinar: o quadro orgânico da legalidade no que toca à apuração de faltas disciplinares dos servidores públicos, na forma da Lei 8.112/90. II.- Servidor público submetido a processo administrativo de forma regular, no qual foi-lhe assegurado o direito de defesa. Inocorrência de cerceamento de defesa.

III.- O Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria: Lei 8.112/90, art. 127, IV: MS 21.948/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, Plenário, 29.9.94, "D.J." de 07.12.95. IV.- Inocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade na aplicação da penalidade. V.- R.M.S. não provido. (STF - RMS: 24557 DF, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 02/09/2003, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 26-09-2003) - MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO. PROCURADOR AUTARQUICO. 2. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS III E IV DO ART. 127, DA LEI N. 8112/19 90, AO ESTABELECEREM ENTRE AS PENALIDADES DISCIPLINARES A DEMISSÃO E A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. SUA IMPROCEDÊNCIA. A RUPTURA DO VÍNCULO FUNCIONAL E PREVISTA NO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO. HOUVE, NO CASO, PROCESSO ADMINISTRATIVO, ONDE ASSEGURADA AO IMPETRANTE AMPLA DEFESA. A DEMISSÃO DECRETOU-SE POR VALER-SE O IMPETRANTE DO CARGO, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA E DESIDIA. LEI N. 8.112/1990, ART. 117, INCISOS IX E XI. 3. NÃO CABE, EM MANDADO DE SEGURANÇA, PENETRAR NA INTIMIDADE DAS PROVAS E FATOS DE QUE RESULTOU O PROCESSO DISCIPLINAR. 4. NÃO PODE PROSPERAR, AQUI, CONTRA A DEMISSÃO, A ALEGAÇÃO DE POSSUIR O SERVIDOR MAIS DE TRINTA E SETE ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO. A DEMISSÃO, NO CASO, DECORRE DA APURAÇÃO DE ILÍCITO DISCIPLINAR PERPETRADO PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NÃO É, EM CONSEQUÊNCIA, INVOCÁVEL O FATO DE JÁ POSSUIR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SUFICIENTE A APOSENTADORIA. A LEI PREVE, INCLUSIVE, A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA, APLICÁVEL AO SERVIDOR JÁ INATIVO, SE RESULTAR APURADO QUE PRATICOU ILÍCITO DISCIPLINAR GRAVE, EM ATIVIDADE. 5. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS DISCIPLINAR E PENAL. 6. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (STF - MS: 21948 RJ, Relator: Min. NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/1994, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 07- 12-1995)

No presente caso, temos que o vínculo que ligava a autora ao Regime Próprio dos Servidores Públicos foi rompido com a aplicação da pena de cassação da aposentadoria. Consequentemente, se o tempo que a autora laborou como servidora pública perante o Estado do Rio de Janeiro não está mais sendo aproveitado, em razão da cassação da aposentadoria, não há como aproveitar este mesmo tempo em regime diverso, com base na contagem recíproca.

Autorizar que o tempo laborado como servidora pública perante o Estado do Rio de Janeiro seja contabilizado para a concessão de uma nova aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social constituiria, in dubitavelmente, uma fraude à lei e completo desvirtuamento do sistema jurídico pátrio, já que o autor obteria um benefício com base em um tempo que foi excluído do RPPS, em razão da aplicação de sanção disciplinar por falta grave cometida.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, julgando improcedente o pleito autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

(...)

Por sua vez, o acórdão paradigma da Turma Recursal de Sergipe e STJ assim decidiu:

EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (PROCESSO nº 0502223-12.2011.4.05.8501 – TRJEF-SJ SE, REL. Juiz Fed. Fabio Cordeiro de Lima) RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO PELOS SEUS FUNDAMENTOS JÁ COLACIONADOS. QUESTÕES DECIDIDAS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, POR FORÇA DO ART. 1º DA LEI Nº 10.259/2001. NECESSIDADE DE EXPLICAÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS, ORA DECLINADOS, NESTE VOTO. IMPROVIMENTO DO(S) RECURSO(S).

I – A Lei nº 9.099/95 é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, naquilo em que couber, por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001. II – O art. 46 da Lei nº 9.099/95 dispõe que “o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão” (grifos nossos). III – No caso dos autos, confirma-se a sentença recorrida pelos seus fundamentos, eis que as questões fático-jurídicas debatidas nos autos obtiveram decisão que se coaduna com o entendimento deste relator. IV – Ademais, além dos fundamentos colacionados no decisório recorrido, há de se firmar que o simples fato de a autora ter sido demitida por cometimento de falta grave, não impossibilita a contagem de tempo laborado para a administração pública, sob pena de gerar enriquecimento sem causa por parte do ente publico. Ora, se o servidor público exerceu atividade laborativa, deve ser recompensado, bem como o tempo de serviço descontado a título de contribuições previdenciárias devem ser consideradas para o cômputo da aposentadoria. Eventuais pedidos de compensações devem ser feitos e decididos na fase de execução, conforme determina o art. 100 d a CF. V – Improvimento do(s) recurso(s). (PROCESSO nº 0502223-12.2011.4.05.8501 – TRJEF-SJSE, REL. Juiz Fed. Fabio Cordeiro de Lima, por maioria, vencido o Juiz Relator. Voto vencedor proferido pelo Juiz Fed. Edmilson da Silva Pimenta, julgado e m 18/11/2011)

...

JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ (MS 20.470/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 117, IX C/C ART. 132, IV E XIII , DA LEI 8.112/1990. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, a concessão da segurança para anular o ato coator que cassou a sua aposentadoria por invalidez, em razão da prática de infração disciplinar tipificada no art. 132, inc. IV ("improbidade administrativa") da Lei 8.112/1990, ao fundamento da inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria. 2. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei 8.112/1990, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 3. Precedentes: MS 23.299/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno do STF, julgado em 06/03/2002, DJ 12 /04/2002; AgR no MS 23.219/RS, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno do STF, julgado em 30/06/2005, DJ 19/08/2005; (AgR na STA 729/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno do STF, julgado em 28/05/2015, DJe 22/06/2015; AgR no ARE 866.877/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma do STF, julgado em 25/08/2015, DJe 09/09/2015;MS 20.936/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, julgado em 12/08/2015, DJe 14/09/2015; MS 17.537/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, julgado em 11/03/2015, DJe 09/06/2015; MS 13.074/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção do STJ, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. 4. Nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, "para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei". 5. Segurança denegada.” – Grifei.

Após análise dos acórdãos paradigmas, verifica-se que os entendimentos ali elencados estão em contrariedade ao acórdão impugnado, posto que restou demonstrada a possibilidade de aproveitamento do tempo de contribuição para concessão de aposentadoria no RGPS, em razão da cassação de aposentadoria no RPPS por falta grave, o que lhe garantiria a contagem recíproca do tempo de contribuição, sob pena de gerar enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Assim, entendo que existe similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma. A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico entre as decisões.

O incidente de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

Passa-se ao exame do incidente em seu mérito.

A presente discussão merece prosperar, para que se possa demonstrar os limites legais quanto aos efeitos jurídicos da demissão de servidor, que teve a sua aposentadoria cassada como sanção disciplinar, principalmente no que toca a obtenção de aposentadoria pelo RGPS, considerando-se a contagem recíproca da contribuições previdenciárias entre os regimes de previdência.

Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, o pedido de uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por **turmas recursais de diferentes regiões** ou em contrariedade à **súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização** ou do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **"Saber se, uma vez cassada a aposentadoria estatutária, pode o respectivo tempo de contribuição ser aproveitado para a obtenção de aposentadoria em outro regime, no caso o RGPS"**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000078952v13** e do código CRC **d664986b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ERIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
Data e Hora: 4/9/2019, às 13:43:15

0053962-51.2016.4.02.5151

900000078952.V13